

**A LA ATENCIÓN DE LA SRA. CARLA MARÍA SUÁREZ MENÉNDEZ,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES
A LA ATENCIÓN DE D. LUCIO CARRILES SÁNCHEZ, CONCEJAL
DELEGADO DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE LLANES**

De: D. Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI 09391472C, y domicilio en Lugar Celorriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias).

Asunto: Solicitud de explicaciones y documentación sobre la reducción de la sanción en el Expediente RES/2024/85, reincidencia en infracciones, colaboración del Ayuntamiento con el Club Marítimo de Celorio y otros incumplimientos.

EXPONE:

1. Que en relación con el **Expediente Sancionador RES/2024/85**, relativo a la sanción impuesta por la infracción cometida por el Club Marítimo de Celorio y D. Julio Bobes Bascarán, la cual fue fijada en **3.000 €**, quiero hacer constar que esta es la **cuarta infracción** cometida por el Club en relación con la **Ley 37/2003 del Ruido**, lo cual implica que la sanción impuesta debería haberse incrementado significativamente por reincidencia, alcanzando al menos los **12.000 €**, en lugar de los **3.000 €** notificados.
2. Que las anteriores infracciones cometidas por el Club Marítimo de Celorio incluyen:
 - La **primera infracción en 2015**, que no fue ejecutada y por la cual tampoco se aplicaron sanciones adicionales por la falta de ejecución.
 - La **segunda infracción en 2020**, en la cual se redujo arbitrariamente la sanción de **6.000 € a 3.000 €**, sin que se aplicara el agravante de reincidencia, y sin ofrecer una explicación razonable para dicha reducción.
 - La **tercera infracción**, nuevamente reducida a **3.000 €**, registrada en relación con actividades de una guardería infantil vinculada al Club, sin que se hayan tomado medidas efectivas para evitar futuras infracciones.
3. Que, a pesar de ser la **cuarta infracción** y de los graves incumplimientos acústicos detectados, la sanción impuesta ha sido nuevamente reducida a **3.000 €**, lo cual es totalmente inadecuado considerando la gravedad y la reiteración de conductas que el Club Marítimo de Celorio ha venido cometiendo siempre.
4. Que, de acuerdo con la **Ley 37/2003 del Ruido**, la reincidencia en infracciones graves debería conllevar sanciones mucho más elevadas, especialmente en un caso como este, donde el nivel de ruido registrado el **7 de abril de 2024** alcanzó los **70 dBA**, superando en **20 dBA** el límite permitido para el horario nocturno (50 dBA).
5. Que, además, el **evento "Asturlúdicas"**, que tuvo lugar en el Club Marítimo de Celorio, se llevó a cabo sin las autorizaciones pertinentes y provocando molestias a los vecinos debido a los altos niveles de ruido. Se solicitó en su momento la **paralización de dicho evento** por falta de medidas correctivas y de permisos municipales, así como por el incumplimiento de la normativa de protección acústica. Pese a ello, el Club continuó con la actividad, demostrando

una **actitud negligente y reiterativa** al ignorar las regulaciones de seguridad y las condiciones de salubridad.

SOLICITUD:

Dado que esta es la **cuarta infracción** y la sanción impuesta ha sido reducida injustificadamente a **3.000 €**, solicito formalmente que se me informe y justifique, en detalle, los motivos que fundamentan la reducción de la sanción impuesta, y sobre la colaboración entre el Ayuntamiento y el club, incluyendo:

1. **Copia de la resolución** que autoriza dicha reducción de sanción a **3.000 €**.
 2. Documentación que acredite el criterio utilizado para no aplicar el **agravante de reincidencia**, considerando que esta es la cuarta infracción cometida por el Club Marítimo de Celorio desde 2015.
 3. **Comprobantes de pago** de la sanción impuesta en el Expediente RES/2024/85, que deben ser facilitados, ya que en ocasiones anteriores no se han proporcionado.
 4. **Base legal o normativa** en la que se fundamenta la decisión de reducir la sanción a **3.000 €**, cuando la reincidencia y la gravedad de la infracción debían haber incrementado la multa considerablemente, conforme a las disposiciones de la **Ley 37/2003 del Ruido** y otras normativas aplicables.
 5. **Copia de la autorización municipal** que permite a Asturludicas realizar actividades en un local que carece de licencia de actividad, generando contaminación acústica y molestando a los vecinos.
-

OBLIGACIONES NO EJECUTADAS Y OTRAS INFRACCIONES:

Adicionalmente, exijo explicaciones de por qué el Ayuntamiento de Llanes no ha ejecutado las sanciones correspondientes a las siguientes infracciones cometidas por el Club Marítimo de Celorio:

1. **Falta de licencia de actividad** desde el año 1972, lo cual representa una infracción continuada y grave.
 2. **Falta de autorización municipal** para la realización de eventos, los cuales han tenido lugar de manera reiterada sin los permisos pertinentes.
 3. **Incumplimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE)**, en particular respecto a la protección acústica y la seguridad contra incendios en las instalaciones del Club.
 4. **Incumplimiento de la normativa de salud pública**, ya que las instalaciones del Club Marítimo no cumplen con los requisitos básicos de habitabilidad y salubridad, afectando gravemente a la seguridad de los usuarios y la calidad de vida de los vecinos.
-

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Copia de la sanción impuesta en el Expediente RES/2024/85.

- Medición acústica realizada el **7 de abril de 2024** por el Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros S.L.
-

PRESUNTO TRATO DE FAVOR:

Solicito que se investigue el **presunto trato de favor** que parece haberse otorgado al Club Marítimo de Celorio, al no aplicar el agravante de reincidencia y al haber reducido las sanciones en repetidas ocasiones. Estas reducciones injustificadas son contrarias a los principios de **transparencia e igualdad ante la ley**, y vulneran los derechos de los ciudadanos que han sufrido perjuicios continuos por las infracciones cometidas por el Club.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA:

En caso de no recibir respuesta adecuada y completa en el plazo legalmente establecido de **20 días hábiles**, procederé a **denunciar los hechos ante la Fiscalía** por posible prevaricación administrativa. Las actuaciones que evidencian presunto trato de favor, la no ejecución de sanciones previas y la reducción de sanciones sin justificación constituyen graves irregularidades que deben ser investigadas por las autoridades competentes, conforme al **artículo 404 del Código Penal**.

Quedo a la espera de su respuesta, la cual deberá proporcionarse dentro del plazo de **20 días hábiles**, de conformidad con el **artículo 20 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**.

En Llanes, a octubre 13, 2024.

Atentamente,

D. Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Lugar Celoriu, 36

33595 - Celorio, Llanes (Asturias)

Teléfono: 620070182

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE180999

Fecha y Hora de Registro

14/10/2024 00:00:00

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

14/10/2024 00:00:00 n°11995/11999

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Objeto de la Instancia: D. Raúl Gutiérrez Salgado solicita explicaciones detalladas sobre la reducción de la sanción impuesta en el Expediente Sancionador RES/2024/85, relacionada con la cuarta infracción cometida por el Club Marítimo de Celorio, considerando que debería haberse aplicado un incremento por reincidencia. También requiere documentación específica que acredite el criterio para no aplicar el agravante de reincidencia y la base legal de dicha reducción. Además, pide justificación sobre la colaboración del Ayuntamiento con el Club y solicita copias de resoluciones y autorizaciones referentes a este y otros incumplimientos.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Explicacion sancion reducida - 1728814662879130.pdf

Resolucion sancion - 1728814662895271.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

Infracciones y sanciones previas del Club Marítimo de Celorio: Se destaca que esta es la cuarta infracción por incumplimiento de la Ley del Ruido, con sanciones previas que fueron reducidas sin justificación razonable y sin aplicar el agravante de reincidencia.

Eventos y autorizaciones: Expone la realización del evento "Asturlúdicas" sin permisos municipales, pese a haber sido notificado el Ayuntamiento de las molestias causadas a los vecinos y el incumplimiento de normas acústicas.

Solicitudes de documentación: Incluye una solicitud de documentación, como copia de la resolución de reducción de la sanción, comprobantes de pago de sanciones previas, y la base legal de las decisiones tomadas.

Obligaciones no ejecutadas por el Ayuntamiento: Menciona la falta de licencia de actividad del Club desde 1972, la carencia de permisos para eventos, y otras infracciones en materia de edificación, salud pública y salubridad que el Ayuntamiento no ha abordado.

Presunto trato de favor: Solicita una investigación sobre el posible trato de favor que ha permitido reducciones sucesivas de sanciones al Club Marítimo de Celorio.

Denuncia ante la Fiscalía: Advierte que, de no recibir respuesta en 20 días hábiles, presentará una denuncia ante la Fiscalía por posible prevaricación administrativa.

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



1Q3Z0G522J3N4G6E0YZ4

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Código del Asiento

SACE180999

Fecha y Hora de Registro

14/10/2024 00:00:00

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

14/10/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



1Q3Z0G522J3N4G6E0YZ4

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA	
Número 20	Escalera	Piso (P06) Planta 6	Puerta E	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Objeto de la instancia
Objeto de la Instancia: D. Raúl Gutiérrez Salgado solicita explicaciones detalladas sobre la reducción de la sanción impuesta en el Expediente Sancionador RES/2024/85, relacionada con la cuarta infracción cometida por el Club Marítimo de Celorio, considerando que debería haberse aplicado un incremento por reincidencia. También requiere documentación específica que acredite el criterio para no aplicar el agravante de reincidencia y la base legal de dicha reducción. Además, pide justificación sobre la colaboración del Ayuntamiento con el Club y solicita copias de resoluciones y autorizaciones referentes a este y otros incumplimientos.

Detalles adicionales
Infracciones y sanciones previas del Club Marítimo de Celorio: Se destaca que esta es la cuarta infracción por incumplimiento de la Ley del Ruido, con sanciones previas que fueron reducidas sin justificación razonable y sin aplicar el agravante de reincidencia. Eventos y autorizaciones: Expone la realización del evento "Asturlúdicas" sin permisos municipales, pese a haber sido notificado el Ayuntamiento de las molestias causadas a los vecinos y el incumplimiento de normas acústicas. Solicitudes de documentación: Incluye una solicitud de documentación, como copia de la resolución de reducción de la sanción, comprobantes de pago de sanciones previas, y la base legal de las decisiones tomadas. Obligaciones no ejecutadas por el Ayuntamiento: Menciona la falta de licencia de actividad del Club desde 1972, la carencia de permisos para eventos, y otras infracciones en materia de edificación, salud pública y salubridad que el Ayuntamiento no ha abordado. Presunto trato de favor: Solicita una investigación sobre el posible trato de favor que ha permitido reducciones sucesivas de sanciones al Club Marítimo de Celorio. Denuncia ante la Fiscalía: Advierte que, de no recibir respuesta en 20 días hábiles, presentará una denuncia ante la Fiscalía por posible prevaricación administrativa.

Documentacion aportada		
1	Documento Explicacion sancion reducida	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728814662879130.pdf	
2	Documento Resolucion sancion	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728814662895271.pdf	

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 13/10/2024 12:18:08

ADVERTENCIAS
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.